

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8755/2556

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
(ร.ส.พ.)

บริษัทท้อปไฟว์ เครน จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 516

บทบัญญัติ ป.พ.พ. มาตรา 516 เป็นเพียงการกำหนดความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่ขาดไปหากนำทรัพย์สินนั้นออกขายซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วได้เงินไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดชั้นเดิมเท่านั้น มิได้บังคับว่าจะต้องทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินใหม่อีกครั้งหนึ่งเสมอไป เพราะเมื่อพิจารณาตาม ป.พ.พ. มาตรา 510 ประกอบด้วยแล้ว จะเห็นว่า ผู้ทอดตลาดสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในคำโฆษณาบอกขายและตามความข้ออื่น ๆ ก็ได้ โดยโจทก์ได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ให้จำเลยและบุคคลอื่นที่เข้าประมูลซื้อทรัพย์สินของโจทก์ทราบก่อนแล้ว และจำเลยก็ได้ลงลายมือชื่อรับทราบข้อกำหนดดังกล่าวของโจทก์และจำเลยจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของโจทก์ทุกประการตามใบเสนอราคาทรัพย์สินของจำเลย เมื่อจำเลยในฐานะผู้ชนะการประมูลราคาทรัพย์สินของโจทก์เพราะจำเลยเป็นผู้ให้ราคาสูงสุด แต่จำเลยไม่ชำระราคาทรัพย์สินภายในเวลาที่กำหนดจึงถือว่าจำเลยสละสิทธิในการประมูลดังกล่าวและโจทก์มีสิทธิรับเงินมัดจำซองกับมีสิทธิให้ ช. ผู้ให้ราคาประมูลสูงสุดเป็นอันดับที่สองเป็นผู้ชนะการประมูลทรัพย์สินของโจทก์ต่อไปและโจทก์มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยชดใช้เงินส่วนต่างที่โจทก์ควรจะได้รับจากจำเลยอีกด้วย เพราะการที่โจทก์ประกาศข้อกำหนดการประมูลราคาทรัพย์สินโดยไม่ได้ประกาศอีกครั้งหนึ่งนั้นเป็นข้อสัญญา

เฉพาะรายที่กำหนดขึ้นไว้เพื่อประโยชน์แก่การประมวลขายทรัพย์สินเท่านั้น ข้อ
กำหนดดังกล่าวไม่ขัดต่อ ป.พ.พ. มาตรา 516 และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 2,434,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ
เสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 2,434,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง (วันที่ 2 พฤศจิกายน 2550) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดเป็นค่าทนายความ 5,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า ประกาศ
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ เรื่อง ขยายเครื่องมือช่างและอะไหล่ชนิดต่าง ๆ
ของโจทก์ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 2550 ข้อ 4 และข้อ 5 ขัดต่อประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 516 หรือไม่ โดยจำเลยฎีกาว่า เมื่อโจทก์ออกประกาศข้อ 4

กำหนดว่า "ผู้ชนะการประมูลราคาจะต้องทำการชำระเงินตามจำนวนที่เสนอให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด 7 วัน ทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากโจทก์ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าสละสิทธิ์ และโจทก์จะยึดเงินมัดจำของทันที ในกรณีดังกล่าวนี้โจทก์จะพิจารณาขายให้กับผู้ที่ยื่นซองประมูลราคาที่เสนอราคาเป็นอันดับสองต่อไป" และประกาศข้อ 5 กำหนดว่า "ผู้เสนอราคาสูงสุดของกลุ่มนั้น ๆ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างของราคาที่เสนอกับราคาของผู้เสนอเป็นอันดับสองลบด้วยเงินมัดจำของที่โจทก์ยึดไว้" โดยโจทก์มิได้นำทรัพย์สินออกประมูลขายอีกครั้งหนึ่งตามกฎหมาย โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยชำระเงินส่วนต่างที่ขาดหายไปได้นั้น เห็นว่า บทบัญญัติตามมาตรา 516 เป็นเพียงการกำหนดความรับผิดชอบของผู้สุ้ราคาสูงสุดที่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่ขาดไปหากนำทรัพย์สินนั้นออกขายซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วได้เงินไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดชั้นเดิมเท่านั้น มิได้บังคับว่าจะต้องทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินใหม่อีกครั้งหนึ่งเสมอไป เพราะเมื่อพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 510 ประกอบด้วยแล้ว จะเห็นได้ว่าผู้ทอดตลาดสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในคำโฆษณาบอกขายและตามความข้ออื่น ๆ ก็ได้ โดยโจทก์ได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ให้จำเลยและบุคคลอื่นที่เข้าประมูลซื้อทรัพย์สินของโจทก์ทราบก่อนแล้ว และจำเลยก็ได้ลงลายมือชื่อรับทราบข้อกำหนดดังกล่าวของโจทก์และจำเลยจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของโจทก์ทุกประการตามใบเสนอราคาประมูลทรัพย์สินของจำเลย เมื่อจำเลยในฐานะผู้ชนะการประมูลราคาทรัพย์สินของโจทก์เพราะจำเลยเป็นผู้ให้ราคาสูงสุด แต่จำเลยไม่ชำระราคาทรัพย์สินภายในเวลาที่กำหนด จึงถือว่าจำเลยสละสิทธิ์ในการประมูลดังกล่าวและโจทก์มีสิทธิริบเงินมัดจำของกับมีสิทธิให้นายชัยยงค์ ผู้ให้ราคาประมูลสูงเป็นอันดับที่สองเป็นผู้ชนะการประมูลทรัพย์สินของโจทก์ต่อไปและโจทก์มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยชดใช้เงินส่วนต่างที่โจทก์ควรจะได้รับจากจำเลยอีกด้วย เพราะการที่โจทก์ประกาศข้อกำหนดการประมูลราคาทรัพย์สินโดยไม่ได้ประกาศอีกครั้งหนึ่งนั้นเป็นข้อสัญญาเฉพาะรายที่

กำหนดขึ้นไว้เพื่อประโยชน์แก่การประมูลขายทรัพย์สินเท่านั้น ข้อกำหนดดังกล่าวหา
ขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 516 หรือไม่ และไม่ขัดต่อกฎหมาย
เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามที่จำเลยฎีกา ที่ศาล
อุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยชำระราคาเงินส่วนต่างที่โจทก์ได้รับน้อยกว่าที่จำเลย
ประมูลราคาทรัพย์สินไว้ชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(เกษม วีรวงศ์-อร่าม แย้มสอาด-กษิติเดช จินส路店)

ศาลแพ่ง - นายธนวัฒน์ ตันจ้อง

ศาลอุทธรณ์ - นายพรชัย พุ่มกำพล

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ1273/2551

ต้น

หมายเหตุ